

0014550-56.2017.8.26.0114

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: ANA RITA DE OLIVEIRA CLEMENTE

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... Militares, informados acerca do roubo, dirigiram-se até o local indicado, e ali depararam-se com os dois caminhões estacionados em um pátio de um "lava-rápido", bem como com os denunciados, funcionários da empresa. Tão logo, constataram que os mencionados caminhões, recebidos pelos denunciados, eram produto de subtração anterior. Em vistoria, os policiais encontraram, ainda, no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

1ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas - SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0014550-56.2017.8.26.0114 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0014550-56.2017.8.26.0114

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcos Cesar Alves Pereira e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANA RITA DE OLIVEIRA CLEMENTE

Vistos.

ISMAEL DE SOUZA ALTO foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, e artigo 311, caput, c.c. o artigo 69, todos do Código Penal, e está sendo processado pelos fatos descritos na denúncia de fls. 01/04 cuja transcrição segue:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que entre os dias 07 e 08 de abril de 2017, na Avenida Comendador Aladino Selmi, 660, Recanto Fortuna, nesta cidade e Comarca, MARCOS CÉSAR ALVES PEREIRA, qualificado a fls. 17/18, e ISMAEL DE SOUZA ALTO, qualificado a fls. 19/20, agindo em concurso e com unidade de desígnios, receberam coisas que sabiam ser produto de crime, qual seja, o caminhão Trator, Scania/T113, placas BSG8775/Guaxupé-MG, e o caminhão REB/Guerra, placas GVJ6586/Guaxupé-MG, carregado com quinhentas sacas de café, bens estes anteriormente subtraídos da vítima Milton José Bujato Júnior. Consta, ainda, que entre os dias 07 e 08 de abril de 2017, na Avenida Comendador Aladino Selmi, 660, Recanto Fortuna, nesta cidade e Comarca, MARCOS CÉSAR ALVES PEREIRA e ISMAEL DE SOUZA ALTO, agindo em concurso e com unidade de desígnios, adulteraram as placas do caminhão Trator, Scania/T113, placas BSG8775/Guaxupé-MG, e o caminhão REB/Guerra, placas GVJ6586/Guaxupé-MG. Segundo o apurado, no dia 07 de abril de 2017, a vítima Milton José teve subtraído os dois caminhões supramencionados, por três indivíduos até o momento ainda não identificados (B.O nº 7354/17, fls. 03/04). Por ocasião dos fatos, entre os dias 07 e 08 de abril de 2017, Policiais Militares, informados

acerca do roubo, dirigiram-se até o local indicado, e ali depararam-se com os dois caminhões estacionados em um pátio de um "lava-rápido", bem como com os denunciados, funcionários da empresa. Tão logo, constataram que os mencionados caminhões, recebidos pelos denunciados, eram produto de subtração anterior. Em vistoria, os policiais encontraram, ainda, no interior da cabine de um dos caminhões, dois equipamentos utilizados para bloqueio de sinais de rastreamento, os quais estavam conectados por meio de fiação com o escritório da empresa. Nesta oportunidade, também verificaram que no lugar destinado às placas originais, BSG8775 e GVJ6586, os denunciados haviam colocado as placas CUB4593 na dianteira do trator e na traseira da carreta, adulterando, desta maneira, sinal identificador dos dois veículos. Em vistoria no local, os policiais localizaram, também, dentro de um latão de lixo, situado próximo ao portão de entrada do local, a placa GVJ6586, e ao lado do caminhão, a placa BSG8775, retiradas pelos denunciados dos veículos para inserção das placas frias. É certo que os denunciados tinham plena ciência da origem ilícita dos veículos e da carga anteriormente roubada, posto que, na oportunidade, não apresentaram nenhuma plausível e nenhuma documentação idônea a justificar a posse dos veículos, que, inclusive, já se encontravam com as placas adulteradas. Diante do exposto, denuncio MARCOS CÉSAR ALVES PEREIRA e ISMAEL DE SOUZA ALTO como incurso no artigo 180, "caput", e artigo 311, ambos c.c. com artigo 69, todos do Código Penal, e requeiro que, recebida e autuada esta, seja ele citado para apresentar resposta escrita à acusação, ouvindo-se, oportunamente, a vítima e as testemunhas abaixo arroladas, sob as cominações legais, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos, até sentença e condenação."

A denúncia foi recebida em 10/06/2019 (fl.84/85).

O acusado Marcos não foi localizado para citação pessoal (fls.125) e, citado por edital (fs. 139/140), teve com relação a si suspenso o feito nos termos do artigo 366 do CPP (fl.198).

Ismael Ismael foi pessoalmente citado (fls. 117), apresentou resposta à acusação conforme fls. 138. Mantido o recebimento da acusação conforme decisão de fls. 147. Durante a fase instrutória, foram inquiridas duas testemunhas comuns (fls. 235, tendo as partes desistido da oitiva dos ofendidos (fls. 267, 274). Declarada a revelia do acusado Ismael, que não foi localizado no endereço declinado tampouco foi possível localiza-lo pelo telefone constante dos autos (fls. 373 e 378).

É o relatório. Fundamento e decido.

Não há irregularidades ou nulidades que impeçam a análise do mérito.

Analisando as provas produzidas, concluo que a ação penal é improcedente.

A materialidade delitativa está comprovada por intermédio do BOP de fls. 07/18, os autos de exibição, apreensão e entrega de fls. 29/34 e 35/37, BOP de fls. 43/46, laudo pericial de fls. 64/71 e depoimentos prestados tanto em solo policial quanto em Juízo. A autoria, contudo, não restou adequadamente comprovada.

Dos autos se retira que ambos os réus trabalhavam no lava-rápido em que encontrados os veículos outrora subtraídos e que tiveram os sinais adulterados. As placas de identificação foram localizadas em uma lata de lixo que estava nas proximidades da entrada do estabelecimento e foram apreendidos os aparelhos de telefonia celular encontrados na cabine do caminhão, mas nos autos não consta a análise mencionada fls. 13. Os proprietários do estabelecimento, Carlos Fernando e Alisson Adilson, tiveram a qualificação mencionada tampouco foram ouvidos, quer em solo administrativo, quer judicialmente.

Destaco que tanto o corréu Marcos Cesar quanto o acusado Ismael foram ouvidos em solo policial como testemunhas (fls. 21 e 22) e não há nos autos sequer o formal indiciamento de ambos.

Nesta toada, analisada a prova amealhada, entendo que há dúvida concreta sobre a efetiva prática das condutas atribuídas ao acusado e a amplitude da culpabilidade deste, pese a credibilidade que se confere aos relatos harmônicos e uníssonos dos policiais militares.

Pontuo que, nada obstante ser o acusado possuidor de antecedente criminal - (já transcorrido o período depurador, diga-se ) (fl. 103/105), não se lhe pode atribuir condenação quando não restou comprovada de forma plena a prática da receptação e da

adulteração referidas na r. denúncia.

Saliento que a mera probabilidade da prática de um delito não é apta a gerar uma condenação, exigindo-se, para tanto, juízo de certeza, devendo-se, por conseguinte, ser aplicado neste caso concreto o princípio do "in dubio pro reo".

Nesse sentido:

1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso da Acusação. 2-) Conjunto probatório insuficiente a uma segura condenação quanto ao crime de receptação. Materialidade comprovada pelos documentos e prova oral colhida durante a instrução. Fragilidade dos indicativos fáticos da autoria imputada ao apelante. Não vislumbrando nos autos elementos de prova suficientes, isentos de dúvidas, a manter a condenação, impõe-se a absolvição, sobretudo, em face do princípio in "dubio pro reo". 3-) Recurso livre. (TJSP; Apelação Criminal 1506328-95.2022.8.26.0228; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 24ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/11/2022; Data de Registro: 22/11/2022).

"Aplicação do princípio 'in dubio pro reo'. Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para condenação criminal, exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara 'a prova para condenar deve ser certa como a lógica e exata como a matemática.' Deram parcial provimento. Unânime." (RJTJERGS 177/136) e, ainda, TJSP. Apelação Criminal 0008273-17.2019.8.26.0223; MM. Des. Relator (a): Diniz Fernando; Data do Julgamento: 26/07/2022.

Creio que, mais, desnecessário aduzir.

Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão acusatória e absolvo o acusado Ismael de Souza Alto, RG 46.226.469, o que faço com base no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Expeça-se o necessário para o cumprimento da presente. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P.I.C. Campinas, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA